UMOWA ZAMÓWIENIA POJAZDU

nr ..... Łomianki, ... r.

1 ZLECENIODAWCA

IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA:	
ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY:	
PESEL/NIP:	
RODZAJ, NUMER I SERIA DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI:	
NR TEL.:	
E-MAIL DO AKCEPTACJI I KORESPONDENCJI:	

☐ Zleceniodawca jest przedsiębiorcą, zawiera umowę o charakterze zawodowym, bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością

ZLECENIOBIORCA

AUTOGOOD sp. z o.o.
ul. Kolejowa 102, 05-092 Łomianki
NIP: 1133020315, KRS: 0000861474, BDO: 000650701
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydz. Gosp. KRS
Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
Reprezentowana przez: Sergiu Belov – Członek Zarządu
Rachunek PLN: **97 1020 1026 0000 1102 0573 8432**
Rachunek EUR: **PL75 1020 1026 0000 1102 0573 8440**
Nr tel.: +48 731 363 267 · **E-mail:** info@autogood.pl

2 PRZEDMIOT UMOWY I WYNAGRODZENIE ZLECENIOBIORCY

☐ **WARIANT 1 · Pośrednictwo**
Zleceniobiorca wyszukuje pojazd oraz pośredniczy w zakupie w imieniu i na rachunek Zleceniodawcy. Sprzedawcą pojazdu jest osoba trzecia (dealer, osoba prywatna lub dom aukcyjny).

Wynagrodzenie: **2 250 zł brutto + 1% ceny zakupu pojazdu**

☐ **WARIANT 2 · Zakup i sprzedaż**
Zleceniobiorca wyszukuje pojazd, kupuje go i sprowadza we własnym imieniu, a następnie sprzedaje go Zleceniodawcy. Sprzedawcą pojazdu wobec Zleceniodawcy jest Zleceniobiorca.

Wynagrodzenie: **2 250 zł brutto + 2% ceny zakupu pojazdu**

☐ **WARIANT 3 · Zakup i sprzedaż z finansowaniem Zleceniobiorcy**
Jak w wariancie 2, przy czym Zleceniobiorca kupuje i sprowadza pojazd za własne środki i na własne ryzyko. Zleceniodawca wpłaca zaliczkę przed zakupem, a resztę ceny po dostarczeniu pojazdu, przed jego wydaniem. Wyższe wynagrodzenie to koszt kapitału i ryzyka Zleceniobiorcy, a nie kredyt.

Wynagrodzenie: **3 250 zł brutto + 5% ceny zakupu pojazdu**

☐ **Pojazd wskazany przez Zleceniodawcę.** Zleceniobiorca weryfikuje i kupuje następujący pojazd w zaznaczonym wariancie. Link / VIN: .....

Cena zakupu pojazdu oznacza kwotę zapłaconą sprzedawcy lub domowi aukcyjnemu za pojazd, wynikającą z faktury lub umowy. Wynagrodzenie płatne jest w rozliczeniu końcowym (pkt 15), na podstawie faktury. ***Można zaznaczyć wariant 1 i 2 – ostateczny wariant wskazuje propozycja zaakceptowana przez Zleceniodawcę (pkt 8). Wynagrodzenie jest należne tylko raz, według wariantu faktycznego zakupu.***

3 KRYTERIA POSZUKIWAŃ I ZAKUPU

MARKA I MODEL:		ROK PIERWSZEJ REJESTRACJI (OD – DO):
PRZEBIEG DO (KM):	DOPUSZCZALNE PALIWO: ☐ diesel ☐ benzyna ☐ hybryda ☐ elektryk	SKRZYNIA BIEGÓW: ☐ manualna ☐ automatyczna
NADWOZIE: ☐ sedan ☐ kombi ☐ coupe ☐ inne:.....	NORMA EMISJI SPALIN EURO: ☐ 6 ☐ 7 ☑ dowolna ☐ inna (podać):.....	☐ dopuszczam pojazd po naprawionej szkodzie, bez uszkodzeń elementów konstrukcyjnych (m.in. podłużnic)
DODATKOWE WYMAGANE CECHY/WYPOSAŻENIE:		
DODATKOWE OCZEKIWANE CECHY/WYPOSAŻENIE:		

4 BUDŻET I ZALICZKA

BUDŻET – maksymalny łączny koszt dla Zleceniodawcy: cena zakupu pojazdu, opłaty aukcyjne, oględziny, transport do Łomianek, akcyza, tłumaczenia i wynagrodzenie Zleceniobiorcy. Przekroczenie budżetu wymaga akceptacji Zleceniodawcy.

WALUTA:	BUDŻET:	ZALICZKA:	PRZEZNACZENIE ZALICZKI:
☐ PLN ☐ EUR			☐ oględziny ☐ zakup pojazdu

Zleceniodawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy otrzymał i przeczytał Warunki Umowy zamówienia pojazdu.

ZLECENIODAWCA

podpis

ZLECENIOBIORCA



podpis

WARUNKI UMOWY ZAMÓWIENIA POJAZDU

1. **Postanowienia ogólne.** Warunki stanowią część Umowy zamówienia pojazdu. W wariantach 2 i 3 Zleceniobiorca występuje wobec Zleceniodawcy jako sprzedawca pojazdu. „Zleceniodawca zawodowy" oznacza przedsiębiorcę, dla którego Umowa ma charakter zawodowy. Żadne postanowienie Umowy nie ogranicza praw konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów.
2. **Przedmiot Umowy.** Zleceniobiorca wyszukuje pojazd spełniający kryteria Zleceniodawcy albo weryfikuje pojazd wskazany przez Zleceniodawcę, a następnie – zależnie od wariantu – kupuje go w imieniu i na rachunek Zleceniodawcy (wariant 1) albo kupuje go we własnym imieniu i sprzedaje Zleceniodawcy (warianty 2 i 3). Wyszukiwanie rozpoczyna się po zawarciu Umowy, nie jest ograniczone czasem ani liczbą analizowanych ofert i trwa do zakupu pojazdu albo zakończenia Umowy (pkt 20).
3. **Zakres czynności.** W ramach Umowy Zleceniobiorca w szczególności: konsultuje ze Zleceniodawcą proponowane pojazdy, prowadzi negocjacje lub licytacje, weryfikuje umowę zakupu, organizuje oględziny (jeżeli Zleceniodawca je zleci) i transport pojazdu do siedziby Zleceniobiorcy w Łomiankach, rozlicza akcyzę, przygotowuje dokumenty do rejestracji i przygotowuje pojazd do wydania. W wariancie 1 importerem pojazdu i podatnikiem akcyzy jest Zleceniodawca – Zleceniobiorca składa deklarację akcyzową w jego imieniu. W wariantach 2 i 3 importerem jest Zleceniobiorca, a akcyza jest częścią ceny. Przegląd techniczny i rejestracja pojazdu są płatne przez Zleceniodawcę. Dostawa pod adres Zleceniodawcy jest możliwa za opłatą uzgodnioną e-mailem.
4. **Obowiązki Zleceniodawcy.** Zleceniodawca współdziała ze Zleceniobiorcą (w szczególności odpowiada na propozycje oraz przekazuje dane i dokumenty potrzebne do zakupu, rozliczenia akcyzy i rejestracji) i pokrywa: cenę pojazdu, koszty zaakceptowane zgodnie z pkt 8 i 9, wynagrodzenie Zleceniobiorcy, a w razie zlecenia rejestracji – opłaty urzędowe i koszt przeglądu technicznego.
5. **Weryfikacja w ramach wynagrodzenia.** Zleceniobiorca analizuje treść ogłoszenia lub raportu aukcyjnego i zdjęcia pod kątem zgodności z kryteriami oraz kontaktuje się ze sprzedawcą lub dealerem w celu uzyskania dodatkowych informacji. Oględziny pojazdu na miejscu i płatne raporty są odpłatne i wykonywane wyłącznie po akceptacji Zleceniodawcy (pkt 9). Po dostarczeniu pojazdu do swojej siedziby Zleceniobiorca przeprowadzi wizualną weryfikację ogólnego stanu pojazdu, porównując go z opisem.
6. **Staranność.** Zleceniobiorca wykonuje Umowę z należytą starannością wymaganą od profesjonalisty w obrocie pojazdami, w zakresie czynności określonych w Umowie oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. **Rozbieżność z ogłoszeniem.** Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że ogłoszenia i raporty sprzedawców nie zawsze w pełni odpowiadają rzeczywistemu stanowi pojazdu. Zleceniobiorca nie odpowiada za rozbieżności, których nie można było wykryć przy należytej staranności w zakresie weryfikacji z pkt 5, lecz odpowiada za rozbieżności, które przy takiej staranności powinien był wykryć.
8. **Akceptacja pojazdu.** Zakup pojazdu lub złożenie wiążącej oferty na aukcji następuje po akceptacji Zleceniodawcy wysłanej w formie dokumentowej (art. 77² KC): e-mailem z adresu wskazanego w Umowie lub wiadomością SMS / komunikatorem z numeru telefonu wskazanego w Umowie, w odpowiedzi na propozycję Zleceniobiorcy. Propozycja wskazuje co najmniej: pojazd (link do oferty, numer VIN), wariant zakupu i wynagrodzenie Zleceniobiorcy w tym wariancie, cenę zakupu albo maksymalną kwotę licytacji, przewidywane koszty dodatkowe niezbędne do zakupu i importu pojazdu (w szczególności opłaty aukcyjne lub dealerskie, oględziny, transport, akcyzę, tłumaczenia, przegląd techniczny i opłaty rejestracyjne) i łączny koszt w odniesieniu do budżetu oraz znane wady i uszkodzenia pojazdu. Przed akceptacją Zleceniodawca zapoznaje się z ogłoszeniem lub raportem. Akceptacja jest wykonaniem Umowy (wskazaniem pojazdu), a nie zawarciem nowej umowy.
9. **Koszty dodatkowe.** Wynagrodzenie Zleceniobiorcy nie obejmuje kosztów dodatkowych, w szczególności oględzin, płatnych raportów, transportu, tłumaczeń, akcyzy, przeglądu technicznego i rejestracji. Wszystkie koszty dodatkowe po wskazaniu wysokości lub limitu wymagają każdorazowo uprzedniej, wyraźnej akceptacji Zleceniodawcy w formie dokumentowej (art. 77² KC): e-mailem z adresu wskazanego w Umowie lub wiadomością SMS / komunikatorem z numeru telefonu wskazanego w Umowie. Koszty publicznoprawne (akcyza, opłaty urzędowe) rozlicza się w wysokości wynikającej z przepisów.
10. **Obniżka ceny.** Jeżeli Zleceniobiorca wynegocjuje obniżenie ceny pojazdu u sprzedawcy względem ceny z ogłoszenia z dnia propozycji (pkt 8), 70% uzyskanej obniżki przypada Zleceniodawcy, a 30% stanowi dodatkowe wynagrodzenie Zleceniobiorcy. Kwotę obniżki i dodatkowego wynagrodzenia Zleceniobiorcy wskazuje w rozliczeniu wraz z ogłoszeniem i dokumentem zakupu. Postanowienie nie dotyczy zakupów na aukcjach.
11. **Waluta płatności.** Płatności dokonuje się w walucie wskazanej w Umowie (PLN albo EUR). Wpłaty w innej walucie przelicza się po kursie sprzedaży waluty PKO Banku Polskiego S.A. z dnia wpłaty i zalicza na poczet ceny.
12. **Płatność za pojazd (warianty 1 i 2).** Po uzgodnieniu zakupu zaakceptowanego pojazdu Zleceniobiorca przesyła Zleceniodawcy e-mailem kwotę potrzebną do jego sfinalizowania, a Zleceniodawca płaci ją w terminie 2 dni roboczych. W wariancie 1 Zleceniobiorca przekazuje tę kwotę sprzedawcy w imieniu Zleceniodawcy. Jeżeli Zleceniodawca nie zapłaci w terminie, Zleceniobiorca wzywa go e-mailem do zapłaty w dodatkowym terminie 2 dni roboczych, a po jego bezskutecznym upływie może odstąpić od Umowy oraz zachować zaliczkę.
13. **Płatność w wariancie 3.** Zleceniodawca wpłaca zaliczkę przed zakupem pojazdu, a pozostałą część ceny w terminie 14 dni roboczych od powiadomienia e-mailem o dostarczeniu pojazdu do siedziby Zleceniobiorcy w Łomiankach, nie później niż przy wydaniu pojazdu. Zleceniobiorca nie pobiera opłat za finansowanie zakupu. Jeżeli Zleceniodawca nie zapłaci w terminie, Zleceniobiorca wzywa go e-mailem do zapłaty w dodatkowym terminie 7 dni, a po jego bezskutecznym upływie może odstąpić od Umowy oraz zachować zaliczkę.
14. **Płatność przez osobę trzecią.** Płatności może dokonać osoba trzecia wyłącznie po przesłaniu przez Zleceniodawcę e-mailem oświadczenia, że wpłata następuje w jego imieniu i dotyczy tej Umowy.
15. **Wydanie pojazdu.** Przed wydaniem pojazdu Zleceniobiorca przesyła do Zleceniodawcy rozliczenie końcowe. Pojazd wydawany jest w siedzibie Zleceniobiorcy w Łomiankach po zapłacie wszystkich należności z rozliczenia. Przy wydaniu Strony podpisują protokół zdawczo-odbiorczy z opisem stanu pojazdu i zdjęciami.
16. **Odbiór i przechowanie.** Zleceniodawca odbiera pojazd z siedziby Zleceniobiorcy w terminie 30 dni od powiadomienia e-mailem o gotowości pojazdu do wydania. Po tym terminie Zleceniobiorca przechowuje pojazd na swoim placu w Łomiankach odpłatnie – 65 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień – chyba że opóźnienie w odbiorze wynika z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy.
17. **Aukcje i odpowiedzialność za wady.** Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że na aukcjach dostępnych wyłącznie dla przedsiębiorców zawodowo handlujących pojazdami odpowiedzialność sprzedawcy za wady bywa ograniczona lub wyłączona, na co Zleceniobiorca nie ma wpływu. Internetowe aukcje mogą także nie dojść do skutku, nawet w przypadku wylicytowania pojazdu z przyczyn niezależnych od Zleceniobiorcy. W takim przypadku wyszukiwanie jest kontynuowane, a wpłaty pozostają na poczet Umowy; Zleceniodawca może też zakończyć Umowę na zasadach pkt 20. W wariancie 1 Zleceniobiorca pomaga Zleceniodawcy w zgłoszeniu i prowadzeniu reklamacji wobec sprzedawcy. W wariantach 2 i 3 Zleceniobiorca jest sprzedawcą pojazdu i odpowiada wobec Zleceniodawcy za jego zgodność z umową na zasadach ustawowych, nie odpowiada jednak za wady i uszkodzenia wskazane w propozycji i odrębnie zaakceptowane przez Zleceniodawcę (pkt 8). Wobec Zleceniodawcy zawodowego (pkt 1) odpowiedzialność Zleceniobiorcy z tytułu rękojmi za wady pojazdu jest wyłączona, z wyjątkiem wad podstępnie zatajonych.
18. **Reklamacje.** Reklamacje dotyczące Umowy i pojazdu można składać e-mailem na adres info@autogood.pl lub pisemnie na adres siedziby Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca odpowiada na reklamację na papierze lub e-mailem w terminie 14 dni od jej otrzymania.
19. **Ograniczenie odpowiedzialności.** Wobec Zleceniodawcy zawodowego (pkt 1) odpowiedzialność Zleceniobiorcy ograniczona jest do szkody wyrządzonej umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, w granicach szkody rzeczywistej i do wysokości uzgodnionej zaliczki. Ograniczenie kwotowe nie dotyczy szkody wyrządzonej umyślnie.
20. **Zakończenie Umowy przed zakupem pojazdu.** Do zawarcia umowy zakupu albo złożenia wiążącej oferty na aukcji każda ze Stron może zakończyć Umowę, informując drugą Stronę e-mailem. Zleceniobiorca zwraca zaliczkę w terminie 2 dni roboczych, po potrąceniu wyłącznie kosztów zaakceptowanych przez Zleceniodawcę, rzeczywiście poniesionych i udokumentowanych (np. oględzin). Jeżeli takich kosztów nie było, zaliczka podlega zwrotowi w całości. Wynagrodzenie nie jest wtedy należne.
21. **Forma zmian i oświadczeń.** Zmiany Umowy, w tym kryteriów i budżetu, oraz oświadczenia Stron (akceptacje, wezwania, zakończenie Umowy, odstąpienie) wymagają formy dokumentowej – wiadomości e-mail z adresów wskazanych w Umowie; akceptacje pojazdu i kosztów dodatkowych mogą być składane także w sposób określony w pkt 8 i 9.
22. **Zawarcie Umowy.** Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania jej przez obie Strony, także przez wymianę skanów lub zdjęć podpisanego dokumentu przesłanych e-mailem z adresów wskazanych w Umowie. Zleceniobiorca przesyła Zleceniodawcy zawartą Umowę w formacie PDF.
23. **Spory.** W razie sporu sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy miejscowo dla Zleceniobiorcy. To postanowienie nie dotyczy konsumentów i przedsiębiorców zawierających umowę niemającą charakteru zawodowego.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO") informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest AUTOGOOD sp. z o.o., ul. Kolejowa 102, 05-092 Łomianki, KRS 0000861474, NIP 1133020315; kontakt w sprawach danych: info@autogood.pl, tel. +48 731 363 267.
2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy; dane potrzebne do faktury, rozliczenia akcyzy i rejestracji pojazdu są wymagane przepisami. Numer PESEL i dokumentu tożsamości są potrzebne do rozliczenia akcyzy, zakupu pojazdu w imieniu Zleceniodawcy oraz wystawienia faktury po zakupie.
3. Twoje dane przetwarzamy w celu: a) zawarcia i wykonania Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); b) wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności podatkowych, rachunkowych i akcyzowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); c) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Dane przechowujemy przez czas wykonywania Umowy, a następnie do upływu terminów przedawnienia roszczeń oraz przez okres przechowywania dokumentacji wymagany przepisami podatkowymi i rachunkowymi.
5. Odbiorcami danych mogą być, w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy: sprzedawcy pojazdów i domy aukcyjne, przewoźnicy, rzeczoznawcy i stacje kontroli pojazdów, biuro rachunkowe, banki, dostawcy usług IT i poczty elektronicznej oraz organy publiczne (m.in. urząd skarbowy i wydział komunikacji).
6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego), nie będą też podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
7. Masz prawo żądać dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (art. 15–18, 20, 21 RODO) oraz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.